

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/3141

- Acusados: Saiara Kustin
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja
- Ementa: Não elaboração de demonstrações financeiras – não manutenção da escrituração contábil da companhia – não convocação e não realização da assembleia geral ordinária da companhia. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, levando em consideração, em benefício dos acusados, a reduzida base acionária da Companhia, decidiu:
1. Aplicar à acusada Saiara Kustin:
 - 1.1. Na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores da companhia, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Ekoparking referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76, multa pecuniária no valor de R\$70.000,00;
 - 1.2. Ainda na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores, por não ter mantido a escrituração contábil da companhia, em infração ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009, multa pecuniária no valor de R\$30.000,00;
 - 1.3. Na qualidade de membro do Conselho de Administração, por não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, multa no valor de R\$70.000,00.
 2. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, por, na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, multa pecuniária no valor de R\$70.000,00.
 3. Aplicar ao acusado Marcelo Iesbick de Azambuja por, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, multa no valor de R\$50.000,00.

4. Absolver a acusada Saiara Kustin da imputação de descumprimento do disposto no art. 13, combinado com o art. 21, III e IV, da Instrução CVM nº 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W. Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/3141

Acusados: Saiara Kustin
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade de administradores da Ekoparking S.A., por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega ou a entrega de modo incompleto das informações periódicas e eventuais (art. 13 combinado com o art. 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/1976); e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. DO OBJETO E DA ORIGEM.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade de Saiara Kustin, na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores e presidente do conselho de administração da Ekoparking S.A. ("Ekoparking", ou "Companhia"), e de Gedeão do Nascimento e Marcelo Iesbick de Azambuja ("Marcelo Azambuja"), na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia.

2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2015/012, instaurado em 2.1.2015, que teve por objetivo suspender de ofício o registro da Ekoparking, nos termos do art. 52 da Instrução CVM nº 480/2009, em razão de descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas. Em decorrência disso, a Companhia teve seu registro suspenso em 5.1.2015.

II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3. De acordo com o último Formulário de Referência entregue pela Ekoparking¹, as ações ordinárias que representavam o seu capital social estavam distribuídas entre Saiara Kustin (16,764705%), Librae Participações S.A. (83,234823%), Gedeão do Nascimento (0,000236%) e Marcelo Azambuja (0,000236%), sendo a Librae Participações S.A. controlada por Saiara Kustin.

4. Até a data da suspensão do registro, a Ekoparking ainda não havia entregado as seguintes informações, exigidas pela Instrução CVM nº 480/2009 (fl. 06):

- i. formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014 ("ITRs 2014") (art. 13, c/c o art. 21, V);
- ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 ("DF 2013") (art. 13, c/c o art. 21, III);
- iii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício social encerrado em 31.12.2013 ("DFP 2013") (art. 13, c/c o art. 21, IV);
- iv. proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013 (art. 13, c/c art. o 21, VIII);
- v. edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013 (art. 13, c/c o art. 30, I); e
- vi. ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício encerrado em 31.12.2013 (art. 30, c/c o art. 30, IV).

5. Além disso, o formulário de informações trimestrais relativo ao trimestre encerrado em 30.9.2013 ("ITR 2013") (art. 13, c/c o art. 21, V) foi entregue em 18.11.2013, sem o relatório de revisão especial dos auditores independentes. O

formulário de referência referente ao exercício de 2014 (art. 13, c/c o art. 21, II), por sua vez, foi entregue em 22.5.2014, sem as informações financeiras que deveriam acompanhá-lo.

6. A SEP também não encontrou qualquer indício de elaboração das demonstrações financeiras de 2013, nem de que a assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.13 tenha sido convocada, ou realizada, visto que, em ambos os casos, não houve o encaminhamento dos documentos pertinentes, ou qualquer manifestação dos administradores a respeito.

7. Em obediência ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, em 9.2.2015 a SEP encaminhou ofícios aos acusados, solicitando suas manifestações sobre o não envio das informações acima enumeradas (fls. 63-69), não tendo sido recebida qualquer resposta.

III. DA ACUSAÇÃO

III.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

8. O art. 13 da Instrução CVM nº 480/2009 estabelece que o emissor deve enviar à CVM as informações previstas nos artigos 21 e 30 na forma estabelecida na própria Instrução, sendo as informações previstas no art. 30 exigíveis dos emissores registrados na Categoria A, como é o caso da Ekoparking.

9. De acordo com o art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, competia à Saiara Kustin, diretora de relações com investidores da Ekoparking, a responsabilidade pela prestação das referidas informações.

10. Apontou a área técnica, no entanto, que a elaboração das informações eventuais exigidas pelo art. 30, I e IV dependia da convocação e da realização da assembleia geral ordinária de 2013, que não teria ocorrido. Na medida em que não cabia à Saiara Kustin, na qualidade de diretora de relações com investidores, convocar aquela assembleia, não se poderia, portanto, responsabilizá-la pelo não envio de tais informações, bem como da proposta do conselho de administração (art. 13, c/c o art. 21, VIII).

11. Todavia, as demais informações que não foram entregues, ou o foram de modo incompleto, dependiam somente de informações contábeis; cuja produção, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76, competia à própria Saiara Kustin, única integrante da diretoria da Companhia, eleita na reunião do conselho de administração de 31.10.2013 (fls. 54-62).

III.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

12. Conforme ressaltado pela área técnica, o art. 132 da Lei nº 6.404/76 determina que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, deverá ser realizada assembleia geral para deliberar sobre as matérias previstas no dispositivo. Por sua vez, o art. 142, IV, da mesma Lei, estabelece que compete ao conselho de administração convocar a assembleia.

13. Porém, a assembleia geral ordinária de 2013 da Ekoparking não foi realizada. Alega a acusação que, mesmo que as elaborações financeiras não tivessem sido

confeccionadas, a assembleia deveria ter sido realizada tempestivamente, pois nela se deliberam outras matérias.

14. Também frisou a SEP que o fato de os membros do conselho de administração serem os próprios acionistas não os exime de convocar e realizar as assembleias gerais ordinárias, não existindo na Lei 6.404/76 hipótese de dispensa de sua realização. Para a Superintendência, embora a base acionária da companhia possa ser uma circunstância atenuante do caso, não seria suficiente para descaracterizar o ilícito, como se depreende do julgamento de diversos casos similares pelo Colegiado da CVM.

DAS RESPONSABILIDADES PROPOSTAS PELA SEP.

15. Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados:

i. Saiara Kustin: (i) na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores da Ekoparking, por: (a) não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (b) não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como na falta de entrega da DF 2013, do DFP 2013 e dos ITRs de 2014, em infração ao art. 13, combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) na qualidade de membro do conselho de administração da Ekoparking, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013;

ii. Gedeão do Nascimento, na qualidade de membro do conselho de administração da Ekoparking, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013; e

iii. Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de membro do conselho de administração da Ekoparking, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

16. Em 7.5.2015, a Procuradoria Federal Especializada da CVM entendeu que foram plenamente atendidos os artigos 6º e 11, *caput*, da Deliberação CVM nº 538/2008².

VI. DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESAS.

17. Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de Recebimento – AR e edital publicado no Diário Oficial da União, os acusados não apresentaram defesa (fls. 130-150).

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

18. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 5.1.2016, fui sorteado como relator deste processo (fls.151).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹Formulário de Referencia 2014 – V1, apresentado em 22.05.2014.

²Parecer nº 00021/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.112-113).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/3141

Acusados: Saiara Kustin
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade de administradores da Ekoparking S.A., por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 13, combinado com o art. 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/76); e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

I. Do OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade de Saiara Kustin, Gedeão do Nascimento e Marcelo Iesbick de Azambuja ("Marcelo Azambuja"), na qualidade de administradores da Ekoparking S.A. ("Ekoparking" ou "Companhia").

2. De acordo com a acusação, Saiara Kustin, na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores da Ekoparking, deveria ser responsabilizada pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013 e pela não manutenção da escrituração contábil da Companhia, que resultou na entrega, de modo incompleto, do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como na falta de entrega da DF 2013, do DFP 2013 e dos ITRs de 2014.

3. Além disso, Saiara Kustin, em conjunto com Gedeão do Nascimento e Marcelo Azambuja, seriam responsáveis por, na qualidade de membros do conselho de

administração da Ekoparking, não terem convocado nem realizado a assembleia geral ordinária da Companhia relativa ao ano de 2013.

II. DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

II.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

4. A escrituração contábil, realizada em conformidade com as normas contábeis vigentes, traduz uma das mais importantes obrigações dos diretores de companhias abertas. Com base nela, a administração dispõe de um valioso instrumento para a gestão e a supervisão das atividades empresariais. Além disso, a escrituração destina-se à elaboração das informações financeiras anuais e trimestrais que são divulgadas ao mercado, nos termos da regulamentação editada pela CVM, assegurando a acionistas, credores, investidores e reguladores o acesso à informação fidedigna sobre a situação financeira da companhia e as mutações patrimoniais ocorridas no curso dos exercícios sociais.

5. A manutenção em perfeita ordem da escrituração contábil constitui, portanto, medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à transparência das companhias abertas. Cabe, portanto, à CVM, na qualidade de órgão regulador do mercado de valores mobiliários, zelar pelo correto cumprimento das normas contábeis e pela tempestiva divulgação ao mercado das informações financeiras exigidas pela regulamentação vigente.

6. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. A Instrução CVM nº 480/2009, por seu turno, estabelece, no art. 13, combinado com o art. 21, II, III, IV e V, que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM (i) o formulário de referência; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (iv) o formulário de informações trimestrais – ITR.

7. Com base nas provas colhidas pela área técnica e acostadas aos autos, parece-me incontroverso (i) que as demonstrações financeiras não foram elaboradas; (ii) que o formulário de referência de 2014 e o 3º ITR de 2013 foram entregues de modo incompleto; e (iii) que o DFP 2013 e os ITRs de 2014 não foram apresentados pela Ekoparking. Não tenho dúvidas, assim, quanto ao descumprimento, no presente caso, do disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e no art. 13, combinado com o art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

8. Nada obstante, não me parece cabível responsabilizar Saiara Kustin pela não apresentação da DF 2013 e do DFP 2013, em descumprimento ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, III e IV da Instrução CVM nº 480/2009, tendo em vista a conclusão da área técnica, a meu ver correta, de que essas demonstrações financeiras não foram elaboradas. E uma vez que não foram elaboradas, não vejo como responsabilizar o diretor de relações com investidores por não terem sido divulgadas ao mercado. O mesmo raciocínio se aplica às DFP, que, como se sabe, traduz documento estruturado que reflete as demonstrações financeiras.

9. Diante disso, voto pela condenação de Saiara Kustin, única integrante da diretoria da Ekoparking, pelo descumprimento das regras previstas no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

II.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

10. A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o regular funcionamento das companhias. Como este Colegiado já teve a oportunidade de ressaltar¹:

"(...) nelas se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas. Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes. Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos."

11. A Lei nº 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia geral ordinária para (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. Também dispõe, em seu art. 142, IV, que compete ao conselho de administração convocar a assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

12. Compulsando os autos, vejo que restou comprovado que não foi convocada nem realizada a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada. Assim, por terem desrespeitado o art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, voto pela condenação de Saiara Kustin, Gedeão do Nascimento e Marcelo Azambuja, na qualidade de membros do conselho de administração da Ekoparking.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

13. Passo, então, à dosimetria da pena dos acusados.

14. Inicialmente, destaco que Saiara Kustin já foi condenada pelo Colegiado da CVM no PAS CVM nº RJ2015/3103, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 2.8.2016, ao pagamento de três multas individuais no valor de R\$ 40.000,00, R\$ 10.000,00 e R\$ 40.000,00, por respectivamente (a) infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; (b) infração ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, II III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (c) infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76.

15. Gedeão do Nascimento, por sua vez, já foi condenado pelo Colegiado da CVM em duas oportunidades, quais sejam:

(i) PAS CVM nº RJ2015/3103, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 2.8.2016, ao pagamento de multa individual no valor de R\$ 40.000,00, por

infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976; e

(ii) PAS CVM nº RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 23.8.2016, ao pagamento de multa individual no valor de R\$ 10.000,00, por infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009.

16. Finalmente, Marcelo Azambuja já foi condenado pelo Colegiado da CVM no PAS CVM nº RJ2015/8186, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 3.11.2016, ao pagamento de multa individual no valor de R\$ 70.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976.

17. De outra parte, há que se levar em consideração, em benefício dos acusados, a reduzida base acionária da Companhia, cujas ações ordinárias de sua emissão estão distribuídas entre apenas quatro acionistas².

18. Assim, voto pela condenação de Saiara Kustin, por:

(i) na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores, não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Ekoparking referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais);

(ii) ainda na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores, não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de referência 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITRs de 2014, em infração ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009, à multa no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); e

(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

19. Voto pela condenação de Gedeão do Nascimento por, na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

20. Voto pela condenação de Marcelo Iesbick de Azambuja por, na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

21. Por fim, absolvo Saiara Kustin da imputação de descumprimento ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, III e IV, da Instrução CVM nº 480/2009.

É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Trecho extraído do voto da Relatora Diretora Ana Novaes, no PAS CVM nº RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013.

² Formulário de Referência 2014 – V1, apresentado em 22.05.2014.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ20153/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por uma absolvição e pela aplicação de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que, por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE